CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA SELVA CENTRAL - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PICHANAKI,
Juez:JANAMPA PALOMINO Jelly Elvia FAU 20159981216 soft
Fecha: 06/01/2025 11:09:06,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: SELVA CENTRAL / PICHANAKI,FIRMA DIGITAL

CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA SELVA CENTRAL - Sistema de Notificaciones Electronicas SINOE
SEDE PICHANAKI,
Secretario:HUAMANI SOLANO David FAU 20159981216 soft
Fecha: 06/01/2025 11:11:08,Razón: RESOLUCIÓN JUDICIAL,D.Judicial: SELVA CENTRAL / PICHANAKI,FIRMA DIGITAL

JUZGADO DE PAZ LETRADO - SEDE PICHANAKI
EXPEDIENTE : 00002-2025-0-3404-JP-FC-01
MATERIA : ALIMENTOS
JUEZ : JANAMPA PALOMINO JELLY ELVIA
ESPECIALISTA : HUAMANI SOLANO DAVID.
DEMANDADO : GUERRA ARIMUYA, YORDY
DEMANDANTE : ARIAS LUCERO, ELVA

Resolución Nro. 01
Pichanaqui, seis de enero
Del año dos mil veinticinco.-

AUTOS Y VISTOS; La solicitud de conciliación y,

CONSIDERANDO:

Primero: Que, el artículo 2 de la Ley 26872 establece que la conciliación propicia una cultura de Paz y se realiza siguiendo los principios éticos de equidad, veracidad, buena fe, confidencialidad, imparcialidad, neutralidad, legalidad, celeridad y economía. **Segundo:** Una de las facultades de los Magistrados es Propiciar la conciliación de las partes mediante un comparendo en cualquier estado del juicio. Si la conciliación se realiza en forma total se sienta acta indicando con precisión el acuerdo a que lleguen las partes. Si es sólo parcial, se indica en el acta los puntos en los que las partes están de acuerdo y aquellos otros en que no están conformes y que quedan pendientes para la resolución judicial. Ratificadas las partes en el texto del acta, con asistencia de su respectivo Abogado, proceden a firmarla, en cuyo caso los acuerdos que se hayan concertado son exigibles en vía de ejecución de sentencia, formando cuaderno separado cuando la conciliación es sólo parcial. No es de aplicación esta facultad, cuando la naturaleza del proceso no lo permita; asi establece el artículo 185 del T.U.O de la Ley Orgánica del Poder.

Tercero: Que, en concordancia con el artículo 7 de la Ley antes citada, modificada por el Decreto Legislativo 1070, establece que son materias conciliables las pretensiones determinadas o determinables ***que versen sobre derechos disponibles de las partes*;** y en materia de familia, sobre pensión de alimentos, régimen de visitas, tenencia, así como otras que se deriven de la relación familiar, es así la Juzgadora debe observar la competencia de esta Judicatura, conforme a las disposiciones que prevé el artículo 57[1] del T.U.O de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

---

[1] Artículo 57.- Los Juzgados de Paz Letrados conocen:

En materia Civil:

1. De las acciones derivadas de actos o contratos civiles o comerciales, inclusive las acciones interdictales, posesorias o de propiedad de bienes muebles o inmuebles, siempre que estén dentro de la cuantía señalada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial;
2. De las acciones de desahucio y de aviso de despedida conforme a la cuantía que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial;
3. De los procedimientos de jurisdicción voluntaria que establezca la Ley, diligencias preparatorias y legalización de libros contables y otros;
4. De las acciones relativas al Derecho Alimentario, con la cuantía y los requisitos señalados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial;
5. De las tercerías excluyentes de propiedad, derivadas de los procesos de su conocimiento. Si en éstas no se dispone el levantamiento del embargo, el Juez de Paz Letrado remite lo actuado al Juez Especializado que corresponda, para la continuación del trámite.

   En los otros casos levanta el embargo, dando por terminada la tercería;
6. De los asuntos relativos a indemnizaciones derivadas de accidentes de tránsito, siempre que estén dentro de la cuantía que establece el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial;
7. De los procesos ejecutivos hasta la cuantía que señale el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial;
8. De las acciones de filiación extramatrimonial previstas en el artículo 402 inciso 6) del Código Civil;
9. De los demás que señala la ley."

Cuarto.- En consecuencia siendo la presente una pretensión atendible mediante conciliación por lo que en atención a los Principios de Fines del proceso e Integración, **por la cual el Juez deberá atender a que la finalidad concreta del proceso es resolver un conflicto de intereses o eliminar una incertidumbre jurídica…"** y El Principio Constitucional del ***Derecho a la tutela Jurisdiccional efectiva;*** de conformidad con el artículo 121 segundo párrafo de la norma procesal civil, y teniendo en consideración que este Juzgado es eminente conciliador, Administrando Justicia a Nombre de La Nación;

SE RESUELVE:

ADMITIR la solicitud de Conciliación de **ELVA ARIAS LUCERO** contra **YORDY GUERRA ARIMUYA**, sobre **ALIMENTOS**, para el día 06 de enero de 2025, a horas **10:30 de la mañana**, que se llevará a cabo en las instalaciones de este Juzgado de Paz Letrado de Pichanaqui.

En materia Penal:

1.- De los procesos por faltas, expidiendo fallo apelable ante el Juez Penal o Juez de apelación; y,

2.- De los demás asuntos que señala la ley.

En materia Laboral:

Los Juzgados de Paz Letrados conocen las pretensiones individuales sobre:

a) De las pretensiones atribuidas originalmente a los juzgados especializados de trabajo, siempre que estén referidas al cumplimiento de obligaciones de dar no superiores a cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP).

b) De los títulos ejecutivos cuando la cuantía no supere las cincuenta (50) Unidades de Referencia Procesal (URP);

c) De las liquidaciones para cobranza de aportes previsionales del Sistema Privado de Pensiones retenidos por el empleador.

d) De los asuntos no contenciosos, sin importar la cuantía."

"En materia de familia:

a) De las acciones relativas al derecho alimentario y el ofrecimiento de pago y consignación de alimentos, siempre que exista prueba indubitable del vinculo familiar y no estén acumuladas a otras pretensiones en la demanda; en caso contrario, son competentes los Juzgados de Familia.

Estas pretensiones se tramitan en la vía del proceso único del Código de los Niños y Adolescentes, sin intervención del Fiscal. Las sentencias de los Juzgados de Paz Letrados son apelables ante los Juzgados de Familia.

b) De la oposición al matrimonio, de la confirmación del matrimonio anulable del impúber y de la conformación y funcionamiento del consejo de familia para un incapaz, de acuerdo con las disposiciones del Código Civil; las que se tramitan en la vía procedimental que corresponda según su naturaleza."(*)

(*) Párrafo agregado por el Artículo 2 de la Ley Nº 27155, publicada el 11-07-99.